



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 61961/2021 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), assistito e difeso dall'Avv. [...]
Parte_1 , in proprio ex art. 86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente con l'Avv.
SABATINI MARIA PIA,

PARTE ATTRICE

E

CP_1 (C.F. *C.F._2*) e *CP_2* (C.F. [...]
C.F._3), assistiti e difesi dagli Avv.ti FIORINI VALENTINA e CARBONE
SALVATORE,

PARTI CONVENUTE

OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e eccezione, in via preliminare e prodromica alla decisione finale,

! ordinare ai convenuti di provvedere alla regolarizzazione di tutte le difformità urbanistico-catastali individuate nella perizia d'ufficio in atti, a cura della parte convenuta e a spese delle parti pro quota, ovvero in caso di loro inadempienza entro l'udienza di comparizione, a cura della parte attrice ed a spese delle parti pro quota;

! nello stesso termine e nel caso di mancata o impossibile regolarizzazione urbanistica

dell'immobile e di conseguente necessaria riduzione in pristino degli abusi edilizi, voglia il Tribunale ordinare l'esecuzione dei lavori a cura della parte convenuta, ovvero a cura della parte attrice ed a spese delle parti pro quota;

in seguito alla regolarizzazione urbanistica e nel merito,

1. Accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Parte_1 alla divisione per la quota di $\frac{1}{2}$ del terreno ubicato nel comune di Roma alla via Antonio Discovolo n. 6, censito al Catasto al Foglio 1074, part. 835, sub. 7, e, per l'effetto, procedere alle operazioni divisionali dei suddetti beni, se del caso mediante nomina di un esperto che provveda alla sclassificazione del terreno censito come parte comune non censibile e successiva riclassificazione come ente urbano ovvero altro tipo di bene da unire al bene immobile o a seguito di altra eventuale procedura amministrativa necessaria a tal fine divisionale;

2. Ordinare al conservatore dei RR.II di provvedere ad effettuare tutte le relative annotazioni, cancellazioni e trascrizioni di legge necessarie come mezzo al fine della divisione;

3. accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti agli accordi stragiudiziali di divisione, nonché l'illegittimità della prestesa dei convenuti di divisione secondo le ragioni da loro indicate, qualora non rispondenti ai dettami di legge e di titolo e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni derivanti dal ritardo e da lucro cessante per il mancato utilizzo della risorsa economica dell'attore a far data dalla costituzione in mora e/o dalla mediazione;

4. Condannare la controparte alla integrale rifusione delle spese legali stragiudiziali, di mediazione obbligatoria e di causa, da liquidarsi mediante i vigenti parametri forensi, oltre ai costi derivanti dalle future operazioni divisionali e dalla espletanda CTU, anche in considerazione del fallimento del tentativo di mediazione esperito a causa dell'assenza dei convenuti e del loro comportamento ostruzionistico tenuto successivamente».

Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

in via preliminare

1) dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento della comunione poiché allo scioglimento della comunione osta il mancato rilascio della concessione edilizia in sanatoria o la riduzione in pristino dell'edificio che insiste sul bene censito al Catasto di Roma al foglio n. 1074, particella 835, sub 7 e realizzato nell'inosservanza della normativa urbanistica;

2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri CP_2 e CP_1 [...] per tutti i motivi esposti;

nel merito

3) ordinare la divisione del bene nel rispetto delle reali quote di titolarità di ciascun comunista pari al 96,7757 in capo ai sig.ri CP_1 e 3,2243 in capo all'avv. Pt_1 ripartendo altresì i costi per la realizzazione della divisione secondo la medesima proporzione ed emettere ogni consequenziale provvedimento di trascrizione, annotazione e cancellazione, con esonero del competente Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità. Con vittoria di compensi di lite determinati ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed IVA come per Legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questioni preliminari. Ammissibilità processuale dell'eccezione dei convenuti.

Preliminarmente, occorre dirimere la questione relativa alla esatta determinazione delle quote di comproprietà spettanti a ciascuno dei condividenti, trattandosi di operazione necessariamente prodromica alla divisione.

Si ritiene che l'eccezione formulata dai convenuti in tal senso sia processualmente ammissibile, pur se avanzata nella comparsa di costituzione, depositata tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 167 c.c., non potendosi ricondurre ad una domanda riconvenzionale.

Invero, l'instaurazione di un giudizio di divisione ha quale presupposto indefettibile una situazione di comproprietà indivisa di un bene, sicché la domanda di scioglimento della comunione, presuppone l'accertamento di tale stato di comproprietà e, ovviamente, anche la determinazione del valore delle rispettive quote; in altre parole, la previa verifica della comproprietà e delle relative quote, costituisce accertamento di uno degli elementi costitutivi della domanda di divisione, che ben può essere svolto anche d'ufficio e che, comunque, riguarda l'oggetto stesso della domanda principale e non un accertamento ulteriore, da proporre in via riconvenzionale.

Tali considerazioni trovano pieno riscontro nella costante giurisprudenza della Cassazione, che ha ben chiarito come «la domanda di scioglimento di una comunione contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa» (Cass. sez. 2, n. 12003 del 5.11.1992; in senso conforme si vedano

Cass. sez. 2, n. 11293 del 10/11/1998 e n. 15504 del 13/06/2018, in motivazione).

Pertanto, si ritiene che, avendo l'Avv. *Pt_1* introdotto il giudizio per la divisione dell'immobile comune, sul presupposto che le quote dei comproprietari siano al 50% per ciascuno, i convenuti potevano contestare tale allegazione, sostenendo che le quote siano diverse – senza per questo dover proporre domanda riconvenzionale – soprattutto perché la loro contestazione si fonda sul medesimo titolo di provenienza di cui all'atto di citazione, da cui è sorta la situazione di comproprietà (diversamente sarebbe stato, ove i convenuti avessero voluto dedurre diverse quote di comproprietà sulla base di un titolo diverso o di un acquisto a titolo originario, ad esempio, per usucapione).

Merito. Individuazione delle quote di comproprietà del bene indiviso.

Ciò premesso, la contestazione dei convenuti risulta però palesemente infondata nel merito. Al fine di verificare la quota di comproprietà spettante a ciascuno dei condividenti, infatti, l'unico e fondamentale elemento da prendere in considerazione è il titolo di provenienza o di acquisto del bene, potendosi integrare tale elemento con altri esterni, soltanto nel caso di assoluta incertezza interpretativa del primo; in particolare, laddove l'acquisto del bene sia avvenuto -come nel caso di specie- in forza di trasferimento forzoso a seguito di procedura esecutiva immobiliare, il titolo sarà costituito dal decreto di aggiudicazione o trasferimento e, soltanto in caso di incertezza sulla loro effettiva portata, potrà essere ricostruito in base agli avvisi di vendita (Cass. sez. 2, n. 1361 del 19/01/2018; conforme n. 4732 del 21/07/1988), eventualmente, anche facendo ricorso alla relazione tecnica o alle risultanze catastali.

Nel caso di specie, per entrambe le parti del giudizio (*Pt_1* da un lato, e i *CP_1* dall'altro), il titolo è costituito dai rispettivi decreti di trasferimento ex art. 576 c.p.c., emessi nell'ambito della procedura esecutiva RG 77020/1993.

Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che il decreto di trasferimento in favore dei convenuti non è depositato in atti, essendo reperibile soltanto quello in favore dell'attore *Parte_1* (doc. 1 di parte attrice, nonché doc. 6.1_001 del fascicolo del precedente giudizio di divisione; il decreto risulta anche allegato alla relazione del CTU *Per_1* nel medesimo giudizio); il che, gravando ovviamente sui convenuti l'onere di dimostrare gli elementi a sostegno della loro eccezione, già si risolverebbe, a stretto rigore, in una carenza di prova su tale contestazione.

In ogni caso, il contenuto del decreto di trasferimento nei confronti dei convenuti *CP_1*

CP_2 e CP_1 è comunque evincibile dagli atti, sia perché è richiamato dalla già citata relazione del Dr. Per_1 (resa nel procedimento R.G. 41316/2016), sia perché risulta, sostanzialmente, ricalcare quello in favore dell'Avv. Pt_1 per la parte che qui interessa, ovvero quella relativa alla corte comune, sia perché, ancora, l'individuazione del bene trasferito è ricavabile anche dall'avviso di vendita, che descriveva i lotti poi aggiudicati e trasferiti.

Nel decreto di trasferimento del 10.11.2009, in favore di Parte_1, il bene trasferito, corrispondente al lotto 7 dell'avviso di vendita, era così descritto: *“locale ad uso deposito con quattro ingressi, della superficie lorda di mq. 67,26 (sessantasette virgola ventisei), come risulta dalla relazione il locale sopradescritto risulta Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1074, part. 835, sub. 6, cat.C/2, classe 8, mq. 57, r.C. euro 197,23, via Antonio Discovolo n.6, piano T. Si precisa che dall'elaborato planimetrico catastale risulta che **detto immobile comprende, unitamente al fabbricato individuato con il sub. 2 della stessa particella, la corte individuata con il sub. 7 (bene comune non censibile ai subb. 2 e 6)**”* (l'evidenziazione in grassetto è nostra ndr); analogamente, nel decreto di trasferimento del 9.8.2011, in favore di CP_1 e CP_2 veniva trasferito il lotto 1 dell'avviso di vendita, così descritto: *“Fabbricato A - villa su tre livelli identificata al foglio 1074, p.lla 835 sub. 2, Via Antonio Discovolo n. 6, piani S1-T-1. Si precisa che dall'elaborato planimetrico catastale risulta che **detto immobile ha diritto, unitamente al fabbricato individuato con il sub. 6 (fabbricato C) della medesima particella, alla corte individuata con il sub. 7 (bene comune non censibile ai subb. 2 e 6)**”* (anche in questo caso, l'evidenziazione in grassetto è nostra).

Dal momento, quindi, che sia il decreto che l'avviso di vendita, sia i decreti di trasferimento indicano l'area in questione come *“corte comune”* ai due immobili sub. 2 e sub. 6, e che nulla è diversamente specificato, non può che intendersi come tale comproprietà sia per quote uguali per ognuno dei lotti condividenti, e, quindi, al 50% ciascuno, anche in applicazione della presunzione di cui all'art. 1101 c.c..

Ancora, in entrambi i decreti di trasferimento citati, si precisava che la corte comune di cui al sub 7, era gravata da *“servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore delle 4 unità immobiliari costituenti il fabbricato B (sub. 4, 15, 16 e 17), delle corti annesse alle stesse e del locale garage (sub. 5), facente parte del medesimo fabbricato B e corte annessa”*; anche in questo caso è evidente, che, ove le quote di comproprietà della corte in

oggetto fossero state diverse, ciò avrebbe dovuto essere precisato in questa sede, poiché la servitù avrebbe gravato in maniera diversa sulle due porzioni, ove non uniformi.

Ad ulteriore conferma di tale soluzione, si evidenzia il corretto e puntuale rilievo del dr.

Per_1 (CTU del precedente giudizio di divisione), secondo cui *«in nessun documento agli atti e/o acquisito in sede di perizia (certificazione ipocatastale, CTU della procedura esecutiva, avviso di vendita senza incanto e decreti di trasferimento) tale corte viene definita con il termine “condominiale”»* (pagg. 8 e 9 relazione Arch. **Per_1** ; dal che discende che la sua distribuzione tra i due lotti cui è comune non può essere proporzionale alle estensioni dei manufatti o dei terreni adiacenti, né al loro valore (come avviene nei casi di aree o beni comuni nei condomini di edifici ex art. 1117 c.c., ove la quota di comproprietà dei singoli condomini su tali aree è rapportata al valore millesimale delle loro proprietà esclusive), il che smentisce la tesi di parte convenuta.

A fronte di tali elementi oggettivi e dei principi di diritto vigenti in materia, si dimostrano assolutamente inconsistenti e prive di pregio giuridico le argomentazioni dei convenuti, fondate su calcoli “algebrici”, o su aspetti di natura economica, addirittura di convenienza dell’acquisto o di congruità del prezzo (aspetti, questi ultimi che, a tutto voler concedere, avrebbero dovuto esser fatti valere in sede di eventuale opposizione al decreto di trasferimento, ove ritenuto illegittimo o errato).

Sostenere che la quota di area comune trasferita in favore dei **CP_1** dovrebbe essere maggiore rispetto a quella trasferita in favore del **Pt_1** basandosi sul prezzo di aggiudicazione dell’intero lotto (anzi, di entrambi i lotti) e sul valore al metro quadro dell’area comune, ricavato proporzionalmente dal citato prezzo e dalla stima effettuata dal CTU nominato in sede di esecuzione, è frutto di un procedimento logico non corretto, oltre che essere in contrasto, lo si ripete, con gli unici validi titoli che fondano l’acquisto della proprietà.

La differenza di valore e di prezzo tra i due lotti, invero, è chiaramente giustificata dal fatto che oggetto dell’asta e dell’aggiudicazione non era solo l’area comune per cui è causa -che costituiva esclusivamente una pertinenza dei due lotti trasferiti- ma le porzioni di terreno adiacenti e gli immobili che sopra vi insistevano e che, mentre quello acquistato dai convenuti è una villa su tre piani, quello acquistato dall’attore è un locale adibito a magazzino.

Del resto, è proprio dalla lettura della relazione estimativa dell’Arch. **Persona_2**

nel procedimento di esecuzione (febbraio 2003) -che la difesa attrice utilizza come elemento a sostegno della propria tesi, anche se citandola in maniera incompleta, omettendone volutamente una parte essenziale- che si rinviene una palese e clamorosa smentita della ricostruzione offerta dai convenuti; ci riferiamo al passaggio di seguito riportato: *«Per quanto riguarda il lotto di terreno di complessivi 15.694 mq., risulta diviso al catasto in un insieme di corti esclusive di cui una, subalterno 7 è comune ai subalterni 2 e 6 (immobile A e C), per quest'ultima corte, quindi, è stata eseguita una ripartizione millesimale di proprietà indivisa e assegnate ai lotti 1 e 7 proporzionalmente al valore dell'immobile, detta ripartizione è stata effettuata al solo scopo di procedere alla valutazione dei beni e non vuole avere alcun valore catastale e di proprietà»* (pag. 19, penultimo capoverso, relazione Arch. **Per_2** l'evidenziazione in grassetto è nostra e riguarda proprio il periodo che è stato omesso dalla difesa convenuta, nel citare la relazione).

Tale precisazione conferma ulteriormente -ove ce ne fosse ancora bisogno- la totale infondatezza delle argomentazioni difensive dei convenuti, fondate su calcoli e stime che nulla hanno a che vedere con la individuazione dell'immobile trasferito e delle quote di comproprietà in capo agli aggiudicatari/acquirenti.

Conclusivamente, deve affermarsi che l'area comune oggetto di divisione è in comproprietà paritaria tra le parti e, quindi, per la quota di 1/2 (50%) in capo a **Parte_1** e per la quota di 1/2 (50%) in capo a **CP_1** e **CP_2** ; ed è in tali proporzioni che dovrà dunque essere operata la divisione.

Condizione di procedibilità della domanda di divisione.

Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione, si rileva, in primo luogo, come la questione della regolarità edilizio-urbanistica del bene da dividere, essendo una condizione dell'azione (così come espressamente qualificata dalla giurisprudenza, in particolare dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 25021 del 7.10.2019), non deve necessariamente sussistere sin dall'introduzione del giudizio, purché esista al momento della decisione, tanto è vero che, pacificamente, può anche sopravvenire o, al contrario, venire meno, nel qual caso si verificherà la cessazione della materia del contendere (*ex multis* Cass. sez. 6-5, n. 11204 dell'8/05/2017; SU n. 10553 del 28/04/2017; sez. 3, n. 9201 del 2/04/2021; sez. 2, n. 21100 del 4/11/2004 e n. 17029 dell'11/08/2016).

In secondo luogo, come anche già accennato nell'ordinanza riservata del 7.06.2023, l'odierno attore ha proposto, quali domande principali e preliminari a quella di divisione,

richieste rivolte proprio a superare la questione dell'irregolarità edilizia del manufatto abusivo presente sul terreno comune (tramite regolarizzazione o, in subordine, demolizione).

Sul punto, come risulta dalla risposta del Org_1 alla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. disposta con la medesima citata ordinanza del 7.06.2023 (risposta depositata con nota del 7.11.2023), la domanda di sanatoria presentata dall'Avv. Pt_1 è tutt'ora pendente in fase istruttoria, sicché può ancora essere definitiva positivamente (l'ufficio interpellato non è stato in grado, in proposito, di chiarire se sussistano o meno i presupposti per l'accoglimento dell'istanza).

Pertanto, è evidente come, allo stato, non sia assolutamente possibile pronunciarsi per l'improcedibilità della domanda di divisione, essendo comunque pacifico che l'abuso edilizio gravante sull'immobile è eliminabile (o tramite condono, ove l'iter della domanda già iniziato si concluda positivamente, o tramite riduzione in pristino dello stato dei luoghi).

Rimessione sul ruolo per prosecuzione del giudizio sulle domande non definite.

In ragione di quanto emerso dalla risposta del Org_1 Roma alla richiesta di informazioni, non è possibile né opportuno, allo stato, pronunciarsi sulle domande dell'attore volte ad ordinare ai convenuti di partecipare o consentire alla sanatoria del manufatto abusivo, ovvero di autorizzare l'Avv. Pt_1 a curare la regolarizzazione per proprio conto, anche in danno dei convenuti, dal momento che risulta che la pratica in sanatoria presentata dall'attore è ancora pendente in fase istruttoria e non si hanno indicazioni sul suo possibile esito.

Sin da ora è però possibile dichiarare, come ovvia conseguenza della pronuncia sulla individuazione delle quote di proprietà paritarie sull'immobile, che gli oneri, gli adempimenti ed i costi di sanatoria/condono o demolizione del manufatto abusivo debbano gravare in parti uguali tra i condividenti, in proporzione alle rispettive quote.

Per quanto riguarda l'obiezione relativa alla sottoposizione del bene in oggetto a sequestro preventivo (ex artt. 321 c.p.p. e 12bis D.L.vo 74/00), si rileva come tale misura (a differenza di quella definitiva della confisca, cui pure è prodromica), non priva il destinatario della titolarità dei beni sequestrati, ma soltanto della loro libera disponibilità, il che implica che, per eventuali atti di disposizione o trasformazione del bene sequestrato, debba essere interpellata la competente AG penale, per le relative autorizzazioni. Nel caso di specie, peraltro, come risulta documentato dall'attore, il Tribunale Penale si è già pronunciato in

senso favorevole alla divisione dei beni (doc. 9 allegato alla citazione), né dovrebbero esservi ostacoli al consenso alla sanatoria o demolizione del manufatto abusivo, trattandosi di un obbligo direttamente discendente dalla legge e considerato che, allo stato, in assenza di tali interventi, l'opera abusiva è priva di qualunque valore, in quanto incommerciabile, anche ai fini del sequestro preventivo e della eventuale confisca.

Spese di lite.

La regolamentazione delle spese di lite è demandata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente e parzialmente pronunciando nella causa n. 61961/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara che l'immobile oggetto di domanda di divisione, ovvero il terreno sito in Roma, Via Antonio Discovolo n. 6, censito al Catasto al Foglio 1074, part. 835, sub. 7 (corte comune agli immobili di cui ai sub. 2 e 6), è in comproprietà indivisa per la quota di 1/2 (50%) in capo a Parte_1 e per la quota di 1/2 (50%) in capo a CP_1 e

CP_2

- per l'effetto, dichiara che tutti i comproprietari sono gravati, pro quota, degli oneri, adempimenti e costi di sanatoria/condono o demolizione del manufatto abusivo;

- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione;

non definitivamente pronunciando, visto l'art. 279 c.p.c.:

- dispone, come da separata e contestuale ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande (verifica della regolarizzazione del manufatto abusivo e divisione);

- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, in data 25/05/2024.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni